

특정감사

감사실장	감 사

감 사 보 고 서

- 이해충돌방지 위반 관련 특정감사 -

2025. 7.

NIA **지능정보원**
한국지능정보사회진흥원

감 사 실

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사중점 및 대상	1
3. 감사실시 과정	2
4. 감사결과 처리	2
 II . 감사결과	3
1. 감사결과 총괄	3
2. 처분요구 사항	3
○ 이해충돌방지 제도 운영지침 위반(징계요구 및 통보)	4

표 목차

[표 1] 계좌이체 입금내역(■■■■ ■■■ → ○○○ ○○, 17,500,000원) ·	10
[표 2] 계좌이체 입금내역(△△△ △△ → ○○○ ○○, 20,450,000원) ·	11

그림 목차

[그림 1] 금전소비대차계약서 및 이체내역	8
[그림 2] 계좌이체 입금내역	9
[그림 3] 직원간 채무변제 확인내역	12

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- 감사규정 제15조(특정감사)
- 감사실
- 감사실
- 사적이해관계자 신고 및 부정청탁 관련 자진신고서
- 감사실
- 감사실
- 사업관리 관련 이해충돌, 외부 사업자·내부직원간 금전거래 등 행동강령 위반 의혹이 발견되어 특정감사 실시

2. 감사중점 및 대상

- 중점점검 사항
 - 1) 사업관리 관련 채무 및 직원간 금전거래 등 사실관계 확인
 - 2) 정당한 채무관계 여부 확인 및 변제 여부 확인
 - 3) 감사 대상자의 행위에 대한 비위의 정도 및 과실 여부 등 규명
 - 4) 기타 관련 제 규정·지침 등 위반 내역 확인
- 감사 대상 : ○○○ ○○(가가가본부 AAA팀)

3. 감사실시 과정

○ 감사기간

- (1차) 2025. 3. 19.(수) ~ 2025. 3. 28.(금), 8일간 * 공휴일 제외
- (2차) 2025. 6. 12.(수) ~ 2025. 6. 27.(금), 12일간 * 공휴일 제외

○ 감사반 : 감사실장 등 4명

4. 감사결과 처리

- 감사 대상자 및 관련자에 사건 경위 등에 대한 확인서 등을 청구한 뒤 이를 포함하여 지적 사항에 대한 법률 검토 및 감사실의 내부 검토를 거쳐 2025. 7. 21(월) 감사 결과를 최종 확정

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

○ 감사결과 총 1건의 제 규정 위반 사항 확인

(단위 : 건(명))

구분	합계	징계	경고·주의	변상	회수	시정	개선	통보
건수(인원수)	5(3)	1(1)	1(2)	-	-	-	-	3

2. 처분요구 사항

○ 명세 : 별첨

징계 요구 및 통보

제 목 이해충돌방지 제도 운영지침 위반

내 용

1. 사건 개요

한국지능정보사회진흥원(이하, 한국지능정보원) 감사실에서는 공직자의 이해충돌 방지 관련하여 내부 직원이 직무관련자와 금전적 채무관계가 있다는 신고를 접수(2025. 2. 27.) 하였다.

감사실에서는 2025. 3. 5. 부터 2025. 3. 19.까지 11일간 총 4명으로 감사반을 구성하여 기초 조사를 통해 ㉠㉠㉠팀 ○○○ ○○이 담당하는

사업 관련 이해관계자와 금전 거래 사실이 발견되었고, 특정감사(2025. 3. 19. ~ 2025. 3. 28.)에서 직무관련자(주관사업자 %%%업체 소속 2명)와 금전적 채무관계가 있음을 확인하였다. 또한, ㉠㉠㉠팀에서

사업을 함께 하고 있는 직원들(2명)이 ○○○ ○○에게 금전을 빌려준 후 돌려받지 못하여 사적이해관계자 자신 신고(2025. 6. 11.)를 함에 따라 추가적인 특정감사(2025. 6. 12. ~ 2025. 6. 27.)를 실시하였다.

한국지능정보원 ㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀 ○○○ ○○은 2023. 1. 9. 부터 2025. 3. 24.까지 사업관리 업무를 담당하였다.

2. 관련 규정·지침 및 판단기준

「공직자의 이해충돌 방지법」(이하, 이해충돌방지법) 제2조(정의)1)에서는 ‘직무관련자’에 대해 공직자의 직무수행으로 인해 이익 또는 불이익을 직접적으로 받을 수 있는 개인·법인·단체 등으로 정의하고 있으며, ‘사적이해관계자’에 대해서는 동법 시행령 제3조(사적이해관계자의 범위) 3항2) 제2호에서는 최근 2년간 1회에 100만원을 초과하는 금전을 빌리거나 빌려주는 행위의 거래 상대방, 최근 2년간 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금전을 빌리거나 빌려주는 행위의 거래 상대방으로 규정하고 있다.

또한, 이해충돌방지법 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항3)에 따르면 공직자는 직무관련자가 사적이해관계자임을 "안 경우" 안 날부터 14일 이내에 신고 및 회피 신청을 하도록 하고 있다. 그리고, 제21조(위법한 직무처리에 대한 조치)4), 제22조(부당이득의 환수 등)5), 제26조(징계)6)에 따라 위반 사항 발생시

1) 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 4. (생략)

5. “직무관련자”란 공직자가 법령(조례·규칙을 포함한다. 이하 같다)·기준(제1호라목부터 바목까지의 공공기관의 규정·사규 및 기준 등을 포함한다. 이하 같다)에 따라 수행하는 직무와 관련되는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 개인·법인·단체 및 공직자를 말한다.

가. 공직자의 직무수행과 관련하여 일정한 행위나 조치를 요구하는 개인이나 법인 또는 단체

나. 공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인이나 법인 또는 단체

다. 공직자가 소속된 공공기관과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인이나 법인 또는 단체

라. 공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 다른 공직자. 다만, 공공기관이 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 경우에는 그 공공기관에 소속되어 해당 이익 또는 불이익과 관련된 업무를 담당하는 공직자를 말한다.

6. “사적이해관계자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

가. ~ 사. (생략)

아. 그 밖에 공직자의 사적 이해관계와 관련되는 자로서 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 대통령령으로 정하는 자

2) 제3조(사적이해관계자의 범위) ① ~ ② (생략)

③ 법 제2조제6호아목에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 자를 말한다.

1. 법령·기준에 따라 공직자를 지휘·감독하는 상급자

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위(「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 따른 금융회사 등, 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」에 따른 대부업자등이나 그 밖의 금융회사로부터 통상적인 조건으로 금전을 빌리는 행위는 제외한다)를 한 공직자의 거래 상대방(「민법」 제777조에 따른 친족인 경우는 제외한다)

가. 최근 2년간 1회에 100만원을 초과하는 금전을 빌리거나 빌려주는 행위

나. 최근 2년간 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금전을 빌리거나 빌려주는 행위

3. (생략)

3) 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직무를 수행하는 공직자는 직무관련자(직무관련자의 대리인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날부터 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면(전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 신고하고 회피를 신청하여야 한다.

1. ~ 8. (생략)

9. 공공기관의 재화 또는 용역의 매각·교환·사용·수익·점유에 관계되는 직무

10. ~ 16. (생략)

4) 제21조(위법한 직무처리에 대한 조치) 소속기관장은 공직자가 제5조제1항, 제6조, 제8조제1항·제2항, 제9조제1항·제2항, 제10조, 제11조제3항, 제12조제2항, 제13조, 제14조 또는 제15조를 위반한 사실을 발견한 경우에는 해당 공직자에게 위반사실을 즉시 시정할 것을 명하고 계속 불이행할 경우 해당 공직자의 직무를 중지하거나 취소하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

조치사항과 징계처분 등을 명시하고 있으며, 제28조(과태료)⁷⁾에서는 각 위반행위와 관련하여 과태료를 부과하도록 하고 있다. 또한, 제9조(직무관련자와의 거래 신고) 제1항에 따르면 소속 공직자는 자신의 직무관련자와 금전을 빌리거나 빌려주는 행위를 할 경우 신고서를 작성하여 소속기관장에게 서면으로 제출하도록 하고 있다. 아울러, 한국지능정보원에서는 이해충돌방지법 및 동법 시행령에서 규정하고 있는 사항 등을 명시하여 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」을 운영하고 있다.

한국지능정보원 「임직원 행동강령」(이하, 행동강령) 제21조(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)에 따르면 소속 공직자는 직무관련자, 직무관련 임직원, 자신이 소속된 기관에 소속된 기관의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위를 해서는 아니 된다고 규정하고 있다. 동 행동강령 제22조(금품수수등의 수수 금지)에서는 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니되며, 제2항에 따라 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 규정하고 있다.

또한, 동 행동강령 제23조(청렴한 계약의 체결 및 이행)에 따르면 소속 공직자는 모든 공사·용역·물품구매의 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 하며, 거래상의 우월적인 지위를 이용하여 금지된 금품 등을 요구하거나 불공정한 거래 조건 강요, 경영간섭 등 부당한 요구를 해서는 아니 된다고 명시하고 있다.

-
- 5) 제22조(부당이익의 환수 등) ① 소속기관장은 공직자가 제5조의 신고 및 회피 의무 또는 제6조의 신고 의무를 위반하여 수행한 직무가 위법한 것으로 확정된 경우에는 그 직무를 통하여 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수하여야 한다.
② 소속기관장은 공직자가 제13조의 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수하여야 한다.
- 6) 제26조(징계) 공공기관의 장은 소속 공직자가 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다.
- 7) 제28조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.
1. ~ 3. (생략)
② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 2천만원 이하의 과태료를 부과한다.
1. 제5조제1항을 위반하여 사적이해관계자를 신고하지 아니한 공직자
2. ~ 6. (생략)
③ (생략)
④ 소속기관장은 제1항부터 제3항까지의 과태료 부과 대상자에 대하여서는 그 위반사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보하여야 한다.

아울러, 한국지능정보원 「인사규정」 제22조(복무의무)에 따라 직원은 직책의 완수, 품위유지 및 비밀엄수의 의무를 지도록 하고 있다.

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하, 청탁금지법) 제8조(금품등의 수수 금지) 제1항에 따르면 공직자등은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 안되며, 제2항에 따르면 한국지능정보원 소속 공직자는 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 규정하고 있다.

그리고, 이해충돌방지법 및 청탁금지법의 과태료와 관련하여 이해충돌 방지법 제28조(과태료) 제2항에서는 직무관련자와 금전을 빌리거나 빌려주는 행위 및 유가증권을 거래하는 행위를 할 때 안 날로부터 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면으로 신고하여야 하며 이를 위반했을 경우 2천만원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있으며, 청탁금지법 제23조(과태료 부과) 제5항1호에서는 동법 제8조제2항을 위반했을 경우, 그 위반행위와 관련된 금품등 가액의 2배 이상 5배 이하에 상당하는 금액의 과태료를 부과하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

1) 사실관계

< 직무관련자(%%%업체) 금전거래 >

감사반은 금전적 채무 관련 신고 접수(2025. 2. 27.) 이후 참고인 조사를 통해 ○○○ ○○이 수행하고 있는 의 주관 사업자인 %%%업체 소속 ●●● ●●에게 2,500,000원의 금전적 채무관계가 있음을 확인하였다.

○○○ ○○은 당시 직무관련자인 %%%업체 소속 ●●● ●●에게 개인적으로 금전을 빌려달라고 요청(2024. 9. 13.)하였다. 이에 따라, ●●● ●●는 계좌이체 방식을 통해 총 2회에 걸쳐 ○○○ ○○의 입금계좌로 이체(2024. 9. 13.)하였다. 그 이후, ●●● ●●의 요청에 의해 금전소비대차계약서가 작성(2024. 12. 19.)되었다.

[그림 1] 금전소비대차계약서 및 이체내역



또한, ○○○ ○○은 %%%업체 소속의 □□□ □□와 총 3,000,000원의 금전적 채무관계(2024. 12. 31.)가 있었던 것으로 확인되었으며, 총 2회(2025. 2. 19., 2,200,000원 / 2025. 2. 28., 800,000원)에 걸쳐 □□□ □□에게 이체하였고, 이자는 지급하지 않았다.

[그림 2] 계좌이체 입금내역

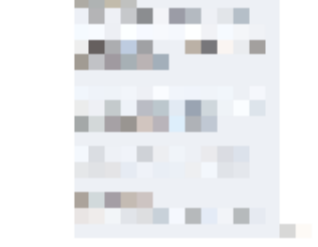


< 직원 간 사적 금전거래 >

감사반은 ○○○ ○○과 금전적 채무 관계가 있다는 사적이해관계자 자진 신고서 접수(2025. 6. 11.) 후 관계자들을 대상으로 조사한 결과, ○○○ ○○이 ①①①팀에서 함께 근무하는 직원들에게 총 37,950,000원의 채무(■■■■ ■■■ 17,500,000원, △△△ △△ 20,450,000원)가 있으며, 이를 상환하지 않고 있는 것을 확인하였다.

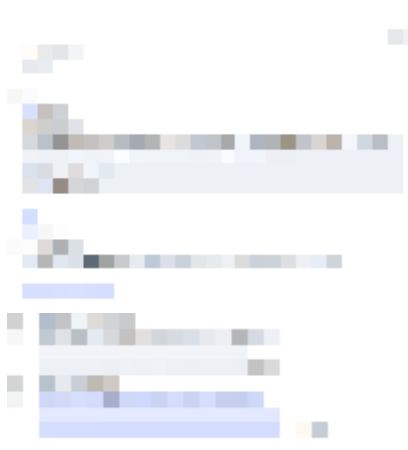
○○○ ○○은 2024년 9월부터 2025년 1월까지 같은 팀에서 근무하는 ■■■■ ■■■에게 총 4회에 걸쳐 17,500,000원을 계좌이체 방식으로 금전소비대차계약서 없이 빌린 후 ■■■■ ■■■의 상환 요청에도 불구하고, 감사 종료일(2025. 6. 27.) 까지 채무 변제를 하지 않았다. 그리고, 금전을 빌리면서 “사촌동생이 급전이 필요하다”, “집사람에게 말 못할 사정이 있다”, “다음달에 적금 타는 걸로 상환하겠다” 등 메신저 연락 후에 계좌이체 방식으로 금전을 빌린 것으로 확인되었다.

[표 1] 계좌이체 입금내역(■■■■ ■■■ → ○○○ ○○, 17,500,000원)

일자	금액	입금증	메신저 내용
2024. 9. 19 (1차)	6,000,000원		
2024. 9. 23 (2차)	2,800,000원		
2024. 12. 24 (3차)	5,700,000원		
2025. 1. 21 (4차)	3,000,000원		

또한, ○○○ ○○은 2024년 7월부터 2025년 1월까지 같은 팀에서 근무하는 △△△ △△에게도 “사촌동생이 급전이 필요하다” 등의 메신저 연락을 통해 총 4회에 걸쳐 20,450,000원을 금전소비대차계약서 없이 빌렸으며, △△△ △△의 상환 요청에도 감사 종료일(2025. 6. 27.)까지 채무 변제를 하지 않았다.

[표 2] 계좌이체 입금내역(△△△ △△ → ○○○ ○○, 20,450,000원)

일자	금액	입금증	메신저 내용
‘24. 7. 24	※ 카카오통금을 이용하여 금전을 빌린 후 당일에 상환 (200,000원)		
‘24. 7. 30 (1차)	450,000원		
‘24. 8. 26 (2차)	7,000,000원		
‘24. 12. 17 (3차)	7,500,000원		
‘25. 1. 22 (4차)	5,500,000원		

한편, 특정감사 종료 후 감사처분 직전인 2025년 7월 21일에 ○○○ ○○은 ■■■■ ■■■과 △△△ △△에게 채무 변제 하였다는 사실을 최종 확인하였다.

[그림 3] 직원간 채무변제 확인내역



2) 판단 및 소결

< 직무관련자(%%%업체) 금전거래 >

이해충돌 방지법 제2조(정의)에 따라 ‘직무관련자’는 공직자의 직무수행과 관련하여 일정한 행위나 조치를 요구하는 개인(법인·단체), 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인(법인·단체), 공직자가 소속된 공공기관과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인(법인·단체)으로 정의하고 있는바,

사업의 주관 사업자(%%%업체)의 은 직무관련자에 해당된다.

%%%업체의 경우,
사업의 주관 사업자였다. 또한, 감사일 기준 한국지능정보원은
사업자 선정을 위한 입찰을 진행 중이었다. 감사실에서는
○○○ ○○이 사업 담당으로 공정한 직무수행이 어렵다고 판단되어 청탁금지법 제16조(위법한 직무처리에 대한조치), 이해충돌방지법 제21조(위법한 직무처리에 대한 조치)에 근거하여 직무 재배정 조치를 요구

(2025. 3. 24.) 하였다.

한국지능정보원 소속 직원은 직무관련자와 금전을 빌리거나 빌려주는 행위를 할 경우 반드시 신고서를 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 하며, 사적이해관계자를 신고하고 회피⁸⁾하도록 하고 있다. 그러나 ○○○ ○○은 사적이해관계자 신고·회피신청 및 직무관련자와 거래 신고를 하지 않았고, 특히, 사업이 진행되고 있는 과정에서 금전적 채무 관계를 발생시켰으며, 한국지능정보원의 이해충돌방지제도 운영지침을 인지하고 있음에도 사적이해관계자 신고⁹⁾ 및 회피를 하지 않았다. 또한, ○○○ ○○이 수행하고 있는 직무와 직접적 관련이 있는 %%%업체 소속 (2명)와의 개인적 채무 관계는 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하지 않았다고 볼 수 없다.

그리고, %%%업체와 ○○○ ○○이 작성한 상생협력 및 청렴실천 결의문 (2024. 5. 10.)에 ‘공정한 업무수행에 장애가 되는 금품·향응·편의를 주고 받지 않고, 이해충돌방지법을 준수하여 이해충돌 사유가 있을 경우 즉시 회피한다’고 결의하였으나, 이를 위반하였다.

청탁금지법 제8조(금품등의 수수 금지) 제1항에 따르면 공직자등은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 안되고, 제2항에서는 한국지능정보원 소속 공직자는 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 규정하고 있으며, ‘금품등’이란 ① 금전, 유가증권, 부동산, 물품, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등 일체의 재산적 이익, ② 음식물·주류·골프 등의 접대·향응 또는 교통·숙박 등의 편의 제공, ③ 채무 면제, 취업 제공, 이권(利權) 부여 등 그 밖의 유형·무형의 경제적 이익을 말하는바, ○○○ ○○의 경우와 같이 금전을 무상으로 차용한 경우에도 금융 이익 상당액의 금품등을 제공받은 것으로 볼 수 있으며, 이 때 수수한 금품등은 금융이익 상당액(금융기관 대출이율 또는 법정이율)으로 산정할 수 있다¹⁰⁾.

8) 이해충돌방지법 제5조(사적이해관계자 신고 및 회피·기피 신청), 제9조(직무관련자와의 거래 신고), 한국지능정보사회진흥원 이해충돌방지제도 운영지침 제4조(사적이해관계자의 신고와 회피·기피 신청), 제9조(직무관련자와의 거래 신고 및 조치)

9) %%%업체 소속 2명의 경우 공직자의 이해충돌 방지법 시행령 제3조(사적이해관계자의 범위) 제3항 제2호에 의거하여 ○○○ ○○과 사적이해관계자에 해당

10) 직무관련자에게 무이자로 돈을 빌린 경우에 대한 국민권익위원회 청탁금지제도와 답변(2024. 9. 12.)

① ○○○ ○○과 %%%업체 □□□ □□의 채무 관계 관련

□□□ □□와의 채무는 ○○○ ○○이 채무금액의 원금을 상환했다고 하더라도 원금의 이자액은 ○○○ ○○의 금융이익이라고 판단할 수 있으며, 2025년 법정이자율 5%¹¹⁾를 적용하여 2,200,000원에 대한 이자는 15,068원(2024. 12. 31. 차입, 2025. 2. 19. 반환 기준, 50일), 800,000원에 대한 이자는 6,465원(2024. 12. 31. 차입, 2025. 2. 28. 반환 기준, 59일)으로 총 21,533원의 금융이익이 발생했다고 볼 수 있다.

청탁금지법 제8조(금품등의 수수 금지) 제2항¹²⁾을 고려할 때, 직무 관련자와는 대가성의 여부를 불문하고 금전거래를 하지 않았어야 하며, 이를 위반하였을 경우에는 제16조(위법한 직무처리에 대한 조치)¹³⁾, 제21조(징계)¹⁴⁾에 따라 위반사항 발생시 조치사항과 징계처분 등을 명시하고 있으며, 제23조(과태료 부과)¹⁵⁾에서는 각 위반행위와 관련하여 과태료를 부과하도록 하고 있기에 청탁금지법 제23조(과태료 부과) 제5항에 따라 ○○○ ○○은 과태료 부과 대상이다.

또한, ○○○ ○○은 이해충돌방지법 제5조(사적이해관계자의 신고와 회피·기피 신청) 제1항 제7호, 제9조(직무관련자와의 거래 신고 및 조치) 제1항 제1호를 위반하였기에 제28조(과태료) 제2항에 따라 과태료 부과 대상이다.

11) 2025년 현재 민법상 법정이자율 연 5%

12) 공직자등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.

13) 제16조(위법한 직무처리에 대한 조치) 공공기관의 장은 공직자등이 직무수행 중에 또는 직무수행 후에 제5조, 제6조 및 제8조를 위반한 사실을 발견한 경우에는 해당 직무를 중지하거나 취소하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

14) 제21조(징계) 공공기관의 장 등은 공직자등이 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다.

15) 제23조(과태료 부과) ① ~ ④ (생략)

⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 그 위반행위와 관련된 금품등 가액의 2배 이상 5배 이하에 상당하는 금액의 과태료를 부과한다. 다만, 제22조제1항제1호부터 제3호까지의 규정이나 「형법」 등 다른 법률에 따라 형사처벌(몰수나 추징을 당한 경우를 포함한다)을 받은 경우에는 과태료를 부과하지 아니하며, 과태료를 부과한 후 형사처벌을 받은 경우에는 그 과태료 부과를 취소한다.

1. 제8조제2항을 위반한 공직자등(제11조에 따라 준용되는 공무수행사인을 포함한다). 다만, 제9조제1항·제2항 또는 제6항에 따라 신고하거나 그 수수 금지 금품등을 반환 또는 인도하거나 거부 의사 표시한 공직자등은 제외한다

2. 자신의 배우자가 제8조제4항을 위반하여 같은 조 제2항에 따른 수수 금지 금품등을 받거나 요구하거나 제공받기로 약속한 사실을 알고도 제9조제1항제2호 또는 같은 조 제6항에 따라 신고하지 아니한 공직자등(제11조에 따라 준용되는 공무수행 사인을 포함한다). 다만, 공직자등 또는 배우자가 제9조제2항에 따라 수수 금지 금품등을 반환 또는 인도하거나 거부의 의사를 표시한 경우는 제외한다.

3. 제8조제5항을 위반하여 같은 조 제2항에 따른 수수 금지 금품등을 공직자등(제11조에 따라 준용되는 공무수행사인을 포함한다) 또는 그 배우자에게 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 한 자

⑥ (생략)

⑦ 소속기관장은 제1항부터 제5항까지의 과태료 부과 대상자에 대해서는 그 위반 사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료 재판 관할법원에 통보하여야 한다.

청탁금지법은 제8조(금품등의 수수 금지) 제5항을 위반하여 같은 조 제2항에 따른 수수 금지 금품 등을 공직자 등에게 제공한 자도 과태료 부과 대상임을 명시하고 있으며, 이에 따라 □□□ □□는 청탁금지법 제23조(과태료 부과) 제5항 제3호에 따라 과태료 부과 대상이다.

대가성 여부에 대해 살펴본 결과, ○○○ ○○과 □□□ □□와의 채무는 특정감사가 시작하기 전에 대출이 상환된 점과 기간이 2개월을 초과하지 않은 점을 고려하여 대가성이 없다고 판단하였다.

② ○○○ ○○과 %%%업체 ●●● ●●의 채무 관계 관련

○○○ ○○의 경우에는 청탁금지법 제8조(금품등의 수수 금지) 제3항 제3호16)에 따라 ●●● ●●와 금전소비대차계약을 작성하였기 때문에 정당한 권원에 해당될 수 있으며, 약속한 1년간 연 10%이자를 지급하기로 한 금전소비대차 계약 만기가 도래하지 않았기 때문에 금융 이익이 발생했다고 보기 어렵다. 다만, 공직자의 이해충돌 방지법 제5조(사적이해관계자의 신고와 회피·기피 신청) 제1항에 따라 직무관련자와 금전을 빌리거나 빌려주는 행위 및 유가증권을 거래하는 행위를 할 때 안 날로부터 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면으로 신고하지 않은 사실은 명백하기 때문에 이는 과태료 부과 대상이다. 반면에 ●●● ●●의 경우에는 정당한 권원에 해당되는 채무 권리를 가지고 있는 것으로 판단되어 청탁금지법과 이해충돌방지법 관련하여 과태료 부과 대상에 포함되지 않는다고 볼 수 있다.

대가성 여부에 대해 살펴본 결과 ●●● ●●와의 채무는

사업자 선정 절차 전에 감사실이 조치를 취하여 ○○○ ○○이 직무상 영향력을 발휘할 수 없었던 점, 금전소비대차계약을 작성한 점을 고려하여 금전채무 관계가 직무와 연관성이 있는 청탁이라고 판단하기 어렵다고 볼 수 있다.

16) 사적 거래(증여는 제외한다)로 인한 채무의 이행 등 정당한 권원(權原)에 의하여 제공되는 금품등

< 직원 간 사적 금전거래 >

이해충돌방지법 제2조 제5호 라목의 “공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 다른 공직자”에 대해서도 직무관련자로 정의하고 있으며, 관리감독 상하 관계 또는 직무상 이직 또는 불이익을 받을 수 있는 관계에 있는 공직자(직원) 간에도 적용하고 있다. ㉠㉠㉠팀 ○○○ ○○은 한국지능정보원 인사관리규칙 근거에 따른 #급 직원이며, 사업을 ○○○ ○○과 함께 하고 있는 ■■■■ ■■■과 △△△ △△은 각각 #급 직원으로써 직급상 상하관계에 있다. 또한, 근무성적평정규칙에 근거하여 직원간 수평평가를 시행하고 있어 직무수행상 직접적인 이익이나 불이익을 주고 받을 수 있는 관계이기 때문에 직무관련자에 해당된다고 판단된다.

한편, 이해충돌방지법 시행령 제3조(사적이해관계자의 범위) 제3항 2호에 따라 최근 2년간 1회에 100만원을 초과한 4차례의 금전거래, 최근 2년간 매회계연도 기준 300만원을 초과하게 거래한 직원들간의 금전 거래는 사적이해관계자에 해당된다고 볼 수 있다.

직원간 금전거래와 관련하여 ○○○ ○○은 ㉠㉠㉠팀에서 함께 근무하는 직원들(■■■■ ■■■, △△△ △△)과 사적인 금전거래를 통해 총 37,950,000원의 채무(■■■■ ■■■ 17,500,000원, △△△ △△ 20,450,000원)를 발생시킨 후 당사자들의 상환 요청에도 불구하고, 이를 즉시 상환하지 않는 등 「인사규정」 제22조(복무의무)에서 정하고 있는 품위유지 의무를 위반하고 있는 것으로 판단된다.

그리고, 직무관련자와 금전을 빌리거나 빌려주는 행위를 할 경우 반드시 신고서를 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출하도록 하고 있는 사적이해관계자 신고 의무¹⁷⁾를 위반하였다. 또한, ○○○ ○○은 이해충돌방지법 제9조(직무관련자와의 거래 신고 및 조치) 제1항제1호를 위반하였기에 제28조(과태료) 제2항에 따라 과태료 부과 대상이다.

17) 이해충돌방지법 제9조(직무관련자와의 거래 신고), 한국지능정보사회진흥원 이해충돌방지제도 운영지침 제9조(직무관련자와의 거래 신고 및 조치)

4. 관련자 의견 및 검토 결과

○○○ ○○은 문답을 통해 ‘개인적인 집안일로 인하여 급하게 차용하게 되었다’고 진술하였다. 그리고, ‘이해충돌방지법을 인지하고는 있으나 사적이해관계 신고·회피 신청, 직무관련자와 거래 신고·조치에 대해서는 자세하게 모르겠다’고 하면서 ‘직무관련자와 금전적 채무관계가 있다는게 신경이 쓰여서 채무를 모두 상환할 계획’임을 진술하였다. 그리고, 직원 간 사적 금전거래와 관련하여 ‘■■■■ ■■■, △△△ △△에게 정말 미안하다. 빨리 상환하도록 하겠다’고 진술하였다.

그리고, 특정감사 종료 후 감사처분 직전인 2025년 7월 21일에 ○○○ ○○은 ■■■■ ■■■과 △△△ △△에게 채무 변제하였다는 사실을 최종 확인하였다.

○○○ ○○은 문답 과정에서 본인의 채무 행위가 단순 채무라고 생각했다고 진술하고 있으나, 직무관련자와 금전거래가 있었던 점과 극히 근소한 주의만 기울였더라도 관련 법령 및 규정 위반임을 인식할 수 있었음에도 이를 간과한 점을 고려할 때, 거의 고의에 가까운 현저한 주의를 결여한 상태라고 판단된다.

한편, 금전을 빌려 준 ■■■■ ■■■과 △△△ △△은 ‘동일 부서의 직원이고 동일 직무를 하는 ○○○ ○○의 반복적인 금전 제공 요청으로 불편함과 부담감을 느꼈고, 거절할 경우에 직장 내 불이익이나 관계 악화로 이어질 수 있다는 압박감 때문에 명확히 거부하지 못하고 송금한 사실이 있으며, 해당 행위는 대가성이 전혀 없는 순수한 사적 민사행위’이고, ‘상환 지연, 불이행에 따라 이행 촉구 및 사실관계의 명확화’를 위해서 사적이해관계자 자진 신고(2025. 6. 11.)의 사유를 기재하였다. 이와 관련하여, 이해충돌방지법 제20조(신고자 등의 보호·보상) 제3항에서는 법의 위반행위를 한 자가 위반사실을 자진하여 신고하거나 신고자등이 신고등을 함으로 인하여 자신이 한 위반행위가 발견된 경우에는 그 위반행위에 대한 형사처벌, 과태료 부과, 징계처분, 그 밖의 행정처분 등을 감경하거나 면제할 수 있도록 하고 있다.

조치할 사항 한국지능정보사회진흥원장은

- [중징계] ① 직무관련자(%%%업체)와의 금전거래 관련, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수금지) 제2항, 「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항, 제9조(직무관련자와의 거래 신고) 제1항, 한국지능정보원 「임직원 행동강령」 제21조(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지), 제22조(금품수수등의 수수 금지), 제23조(청렴한 계약의 체결 및 이행)를 위반하고,
- ② 직원간 사적 금전거래 관련, 「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항, 제9조(직무관련자와의 거래 신고) 제1항, 한국지능정보원 「인사규정」 제22조(복무의무)에서 정하고 있는 품위유지의무를 위반하였다.

이에 따라, 「공직자의 이해충돌 방지법」 제19조(위반행위 신고의 처리), 한국지능정보원 「공직자의 이해충돌방지제도 운영지침」 제27조(징계양정 기준), 「징계규정」 제6조(징계 사유) 및 동 규정 [별표 1] ‘징계양정기준, [별표 1의 2] ‘금품 등 수수금지 위반 징계양정 기준’에 따라 성실의무 위반의 차. 기타, 청렴의무 위반, 품위 유지의 의무 위반 다. 기타, 금품수수로 판단되는 ○○○ ○○에 대해 ‘중징계’ 조치하시기 바랍니다.

※ 관련자

소속(당시소속)	직급/직위	성명	담당업무	담당기간	비고
㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀	#급/○○	○○○	(기재 생략)		중징계

[주의] 「공직자의 이해충돌 방지법」 제9조(직무관련자와의 거래 신고) 제1항에 의거, 직원간 사적 금전거래 관련 서면 신고 의무(14일 이내)를 위반하여 뒤늦게 신고한 ㉠㉠㉠팀 ■■■■ ■■■, △△△ △△에 대해 각각 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

※ 관련자

소속(당시소속)	직급/직위	성명	담당업무	담당기간	비고
㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀	#급/■■■	■■■■	(기재 생략)		주의
㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀	#급/△△	△△△	(기재 생략)		주의

[통보] ① 직무관련자(%%%업체)와의 금전거래 관련, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수금지) 제2항 및 제23조(과태료 부과)제5항 제1호에 따라 과태료 부과 대상이라고 판단되는 바, 「비송사건절차법」에 따라 ○○○ ○○의 위반행위를 과태료 재판 관할법원에 통보하시기 바랍니다.

② 직무관련자(%%%업체)와의 금전거래 및 직원간 사적 금전거래 관련, 「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항, 제9조(직무관련자와의 거래 신고) 제1항, 제28조(과태료) 제2항 제1호, 제3호에 따라 과태료 부과 대상이라고 판단되는 바, 「비송사건절차법」에 따라 ○○○ ○○의 위반행위를 과태료 재판 관할법원에 통보하시기 바랍니다.

[통보] 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수금지) 제5항 및 제23조(과태료 부과)제5항 제3호에 따라 과태료 부과 대상이라고 판단되는 바, 「비송사건절차법」에 따라 □□□ □□의 위반행위를 과태료 재판 관할법원에 통보하시기 바랍니다.

[통보] ○○○ ○○이 %%%업체 □□□ □□에게 기 상환한 금전대차 원금 이외에 금융이익 상당액(21,533원)을 지급하도록 하게 하고, 이해충돌방지담당관에게 직무관련자와의 거래 및 사적이해관계자 신고·회피신청을 하도록 조치하시기 바랍니다.